

RECURSO CÍVEL Nº 5087405-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE COELHO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. PERCEPÇÃO DE GDASS NO PERCENTUAL DE SETENTA PONTOS. TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO MÍNIMA DO PATAMAR DE 70 PONTOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM VOGA ACABA POR LHE CONFERIR CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÍVEL A TODOS OS SERVIDORES INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5087405-77.2024.4.02.5101

510015096779 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5087405-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE COELHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por JORGE COELHO, servidor aposentado, em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, objetivando a percepção de Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS no percentual de 70 (setenta) pontos, bem como que a parte ré seja condenada ao pagamento de atrasados, sob a alegação da aplicação da Lei nº 10.855/2004, art. 11, §1º, bem como da Lei nº 13.324/2016.

A sentença (evento 13) julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a revisar o pagamento da GDASS, decorrentes do montante de 70 pontos, tendo como base “os montantes deferidos aos servidores em atividade, em cargo igual ou similar”, visando “a paridade com os ativos”, conforme consta em “fichas financeiras” nos autos, assim como institui o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, observada a prescrição quinquenal

Em sede recursal (evento 17), a parte ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, ser improcedente o pedido autoral, além de solicitar que seja o presente processo sobrestado, considerando a ausência de decisão definitiva do STF, Tema 1.289.

É o breve relatório.

VOTO

Assim determinou a sentença:

"SENTENÇA

Sem necessidade de relatório (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, art. 38), passo diretamente à decisão.

Pede a parte autora o pagamento da GDASS em 70 pontos, uma vez que a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, assegurou aos ativos uma pontuação mínima de 70 pontos, independentemente das notas obtidas nas avaliações individual e funcional.

Em sede do julgamento do PEDILEF 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ, Tema 294, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência - TNU, fixou a seguinte tese:

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Verificado o descompasso entre servidores ativos sem avaliação de desempenho e inativos e pensionistas com direito à paridade, é devida a equiparação, concluiu o Supremo Tribunal Federal, dado o desvirtuamento da Gratificação de Desempenho que assumiu, sempre que desacompanhada da respectiva avaliação, caráter de gratificação comum, caráter genérico.

Sendo assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a ré a pagar a GDASS em 70 pontos, corrigindo a diferença de remuneração decorrente da atribuição a menor a aposentados e pensionistas, tendo como base os montantes deferidos aos servidores em atividade, em cargo igual ou similar, de forma a garantir a paridade com os ativos na percepção da respectiva gratificação, de acordo com as fichas financeiras já juntadas ou a juntar aos autos necessariamente para a respectiva execução, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Sem custas e honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Rio de Janeiro, 03/12/2024"

Inicialmente, assevero que a prescrição quinquenal já restou reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Rejeito o pedido de suspensão do presente processo, uma vez que nada obsta que se aplique a decisão da TNU antes mesmo do trânsito em julgado do feito, vez que não há notícias de determinação de suspensão nacional pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário.

Aliás, não se desconhece aqui que o STF em alguns julgados vem aplicando sua jurisprudência tradicional sobre a temática em questão. Contudo, uma vez que o tema aguarda melhor tratamento no âmbito do RE 1412919/RJ, entendo, por ora, pela manutenção da decisão tomada pela TNU.

Quanto ao mérito, o caso concreto tem como controvérsia o direito de a parte autora, inativa, receber 70 pontos da gratificação GDASS, por aplicação da alteração do §1º, do art. 11, introduzido pela Lei nº 13.324/2016, na Lei nº 10.855/2004:

"§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)"

Este Colegiado vinha entendendo pela improcedência do pedido ao fundamento de que o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica é a data da homologação dos resultados da avaliação já realizada, quando passou a ser gratificação de natureza *pro labore faciendo*, sendo que os inativos e pensionistas percebem parcela da gratificação apenas por mera liberalidade do legislador.

No entanto, em recente decisão, a TNU decidiu no julgamento do PEDILEF nº 5010596-85.2020.4.02.5101 que, com a alteração da lei, a nova pontuação concedida aos servidores da ativa tem natureza de parcela genérica, de modo que deve ser estendida aos inativos com direito à paridade.

Eis o teor do TEMA 294:

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Sendo assim, curvo-me ao novo entendimento acerca da temática e, deste modo, mantenho a sentença tal como proferida.

Com relação às parcelas atrasadas, deverá incidir, até 08/12/2021, juros de 0.5% ao mês, a contar da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, deverá ser observado o artigo 3º da EC 113/2021.

Por fim, considerem-se prequestionados os dispositivos apontados em recurso, devendo ser destacado que a presente decisão não afronta a Constituição Federal.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.